

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 278/2532

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด

โจทก์

นายวิจิต วิสูตร กับพวก

จำเลย

นายพิสุทธิ ศาลากิจ จำเลยที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 3 ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 63 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าให้จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 ชำระเงินให้แก่โจทก์จำนวน
247,420 บาท 07 สตางค์ โดยให้จำเลยที่ 3 ร่วมรับผิดชอบชำระเงินให้แก่โจทก์จำนวน
121,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีนับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระ
เสร็จ และให้จำเลยที่ 4 ร่วมรับผิดชอบชำระเงินให้แก่โจทก์จำนวน 60,000 บาท พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีนับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จหากไม่ชำระให้ยึด
ทรัพย์จำนองขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้ และหากไม่พอให้ยึดทรัพย์อื่น ๆ ของจำเลย
ทั้งสี่ออกขายทอดตลาดจนครบแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าหนี้ที่จำเลยแต่ละคนจะต้อง
ร่วมรับผิดชอบ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันใช้ดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 15 ต่อปี ในต้นเงิน 247,420.07 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ
แก่โจทก์ ให้จำเลยที่ 3 และที่ 4 ร่วมรับผิดชอบชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 130,000 บาท
และ 60,000 บาทตามลำดับ พร้อมดอกเบี้ยทบต้นในอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี นับแต่
วันที่ 30 ตุลาคม 2527 เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2529 ต่อจากนั้นให้คิด

ดอกเบี๋ยธรรมชาติในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ในต้นเงิน 130,000 บาท และ 60,000 บาท ซึ่งรวมดอกเบี๋ยทบต้นเข้าด้วยแล้วเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จ นอกจากนี้ก็แก้
คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 3 ฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 54,61)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ให้ศาลชั้นต้นตีราคาทรัพย์สินที่จำนอง ถ้าไม่พอชำระต้นเงินและ
ดอกเบี๋ยตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มีกำหนด 5 ปี และจำเลยที่ 3 หาประกันมาให้
ครบภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิ
ฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ให้ศาลชั้นต้นตีราคาทรัพย์สินที่จำนอง ถ้าไม่พอชำระต้นเงินและ
ดอกเบี๋ยตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มีกำหนด 5 ปี และจำเลยที่ 3 หาประกันมาให้
ครบภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิ
ฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ปชา วรรณพินิจ-วีระชัย สุตรสุวรรณ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ